

Zmluva o prenájme



Číslo zmluvy: ZZA26000604

ZEPPELIN



Prenajímateľ:

Spoločnosť: **Zeppelin SK s.r.o.**
so sídlom: Zvolenská cesta 14605/50, 974 05 Banská Bystrica - Kráľová
zastúpená: Kolenčík Ivan, tel.: (903) 561 991, email:ivan.kolencik@zeppelin.com

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., Hodžovo nám.3, 811 06 Bratislava, č.ú. 2626130009/1100 IBAN: SK59 1100 0000 0026 261
IČO: 31579710, DIČ: 2020460079, IČ DPH: SK2020460079
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v B.Bystrici v oddieli S.r.o., vložka č. 1004/S

Nájomca:

Spoločnosť: **Obec Horný Vadičov**
so sídlom: Horný Vadičov, 023 45 Horný Vadičov
zastúpená: Mgr. Slivková Viera Lea, mobil: (911) 655 429
Tel.: Fax:

Uzavrárajú na základe vzájomnej dohody túto zmluvu o prenájme:

Predmet prenájmu (bez obsluhy): dieselagregát Caterpillar

Typ DE88E0	Výr. číslo EC903645	Obj. č. ES2200116
-------------------	----------------------------	--------------------------

Vybavenie a príslušenstvo:

Dátum zahájenia prenájmu: 22.8.2026	Dátum ukončenia prenájmu: 22.8.2026
--	--

Dní prenájmu celkom: 1	Miesto nasadenia: Žilina
-------------------------------	---------------------------------

Motohodiny pri odovzdaní: 1037	Stav paliva v nádrži pri odovzdaní: 100 %
---------------------------------------	--

	deň	týždeň	mesiac
Cenníková denná sadzba prenájmu:	187,00 €	130,00 €	120,00 €
Dohodnutá sadzba prenájmu :	168,00 €		
Limitný počet mth:	8 motohodín za deň		
Sadzba za 1 nadlimitnú mth:	1/8 sadzby denného prenájmu		

Zmluva o prenájme



Číslo zmluvy: ZZA26000604

ZEPPELIN

Miesto odovzdania stroja: Žilina

Miesto vrátenia stroja:

Platobný kalendár

Kaucia: €		Zaplatená dňa:		Doprava (s DPH) : €		
Splátka č.	Základ dane splátka	DPH 23%	Celkom s DPH	Dátum vystavenia	Dátum dodania	Splatnosť faktúry
1	168,00	38,64	206.64 €	22.8.2026	22. 8. 2026	14 dní

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné podmienky prenájmu a Odovzdávajúci protokol. Nájomca podpisom potvrdzuje, že bol dokonale oboznámený so Všeobecnými podmienkami prenájmu. Zaväzuje sa k ich dodržiavaniu v plnom rozsahu a prehlasuje, že nemá v tomto zmysle žiadne nejasnosti.

Osoba/osoby oprávnené na prevzatie a odovzdanie zariadenia:

Meno a priezvisko	Číslo OP
Mgr. VIERA LEA SLIVKOVÁ	

Zeppelin SK s.r.o.
Zvolenská cesta 14605/00
014 05 Banská Bystrica - Kráľovo
IČO: 31579710
IČ DPH: SK2020460070

Prenajímateľ:
Zeppelin SK s.r.o.
Ivan Kolenčík

Totožnosť konajúcej osoby na základe č. OP/pasu
1 overil v mene Zeppelin SK s.r.o.



Nájomca:
Obec Horný Vadičov
Mgr. Viera Lea Slivková

I. NÁZVOSLOVIE

1. Prenajímateľom je obchodná spoločnosť Zeppelin SK s.r.o., IČO: 31 579 710, so sídlom v Banskej Bystrici vykonávajúca nájom zariadenia.
2. Nájomcom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá na základe zmluvy o nájme uzavretej s prenajímateľom prevezme na dočasné užívanie zariadenie od prenajímateľa.
3. Zariadením je pracovný stroj vrátane výmenných pracovných náradí, príslušenstva a náhradných dielov uvedených v technickej špecifikácii zariadenia v uzatvorenej zmluve.
4. Pravidelná finančná úhrada nájomcu dohodnutá za nájom zariadenia podľa uzatvorenej zmluvy sa v ďalšom nazýva sadzba nájmu. Jej hodnota je uvedená v zmluve.
5. Zmluva o nájme vecí, ktorá sa uzatvára písomne medzi prenajímateľom a nájomcom sa ďalej nazýva zmluva. Tieto všeobecné podmienky nájmu sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

II. ZAČIATOK NÁJMU A ODVOZDANIE ZARIADENIA NÁJOMCOVI ZARIADENIA

1. Za začiatok nájmu je považovaný deň prevzatia zariadenia nájomcom od prenajímateľa. Prevzatie zariadenia sa uskutočňuje predovšetkým na pobočke prenajímateľa; na základe dohody strán môže byť zariadenie odovzdané tak, že prenajímateľ ho odovzdá na svojej pobočke prepravcovi, ktorý zabezpečí prepravu zariadenia nájomcovi.
2. V prípade preberania zariadenia na pobočke nájomca – fyzická osoba koná osobne alebo v mene nájomcu – právnickej osoby koná osoba alebo konajú osoby, ktorých oprávnenie vyplýva z výpisu z obchodného registra (štátutárny orgán alebo prokurista), a to spôsobom zapísaným v obchodnom registri. Zariadenie môžu v mene nájomcu prevziať aj osoby na ten účel uvedené v zmluve. Nájomca môže splnomocniť tretiu osobu (neuvedenú na ten účel v zmluve) na prevzatie zariadenia; na ten účel prenajímateľ odporúča použiť vzorovú šablónu splnomocnenia, ktorú na vyžiadanie nájomcovi poskytne. Pri fyzickej prebierke zariadenia prenajímateľ požaduje od preberajúcej osoby (preberajúcich osôb) predloženie dokumentov, a to plnú moc (ak zariadenie preberá splnomocnenec) a slovenský občiansky preukaz osoby/osôb. Ak niektorá z osôb nedisponuje slovenským občianskym preukazom, môže svoju totožnosť osvedčiť predložením dvoch iných osobných dokumentov. Nájomca berie na vedomie, že prenajímateľ pred odovzdaním zariadenia zhotoví sken/kópiu predložených osobných dokumentov a uchová ich vo svojich informačných systémoch (viď čl. IX ods. 6). Prebratie zariadenia sa potvrdí obojstranne podpísaným preberacím protokolom.
3. Ak sa má zariadenie prepraviť na miesto určenia (na účely tohto bodu ďalej len „Miesto určenia“), zaväzuje sa nájomca podať prenajímateľovi vopred správu o tom, ktorá osoba zariadenie v Mieste určenia prevezme (na účely tohto bodu ďalej len „Preberajúci“); ak nejde o osobu samotného nájomcu – fyzickej osoby alebo o osobu, ktorej oprávnenie konat' v mene nájomcu – právnickej osoby vyplýva z výpisu z obchodného registra, zaväzuje sa nájomca ešte pred zabezpečením prepravy zariadenia na Miesto určenia zaslať prenajímateľovi plnú moc pre Preberajúceho (originál poštovou prepravou alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom osoby/osôb oprávnených konat' v mene nájomcu podpísaný elektronický dokument); na ten účel prenajímateľ odporúča použiť vzorovú šablónu splnomocnenia, ktorú na vyžiadanie nájomcovi poskytne. Ak prepravu zariadenia zabezpečuje prenajímateľ, tento bude informovať nájomcu o čase dovezenia zariadenia do Miesta určenia a nájomca zaväzuje zabezpečiť, aby v čase dovezenia zariadenia bol v Mieste určenia prítomný Preberajúci, ktorý potvrdí preberací protokol. V prípade, že Preberajúci nebude v Mieste určenia v určenom čase k dispozícii, bude sa nevyvrátiteľne predpokladať, že nájomca zariadenie jeho vyložením v Mieste určenia bez výhrad prevzal a v takom prípade prenajímateľ na evidenčné účely vyhotoví preberací protokol a nájomca sa zaväzuje bezodkladne potvrdiť prevzatie zariadenia na základe podkladov, ktoré mu prenajímateľ zašle. Ak prepravu zariadenia zabezpečuje nájomca, tento sa zaväzuje prenajímateľa informovať o čase, kedy nájomcom zabezpečený prepravca príde prevziať zariadenie do príslušnej pobočky prenajímateľa; ak prepravca nebude mať plnú moc na prevzatie zariadenia, musí byť pri nakládke zariadenia prítomný aj Preberajúci, ktorý potvrdí preberací protokol. Ak sa Preberajúci nezúčastní nakládky zariadenia, nevyvrátiteľne sa predpokladá, že nájomca zariadenie jeho naložením bez výhrad prevzal a v takom prípade prenajímateľ na evidenčné účely vyhotoví preberací protokol a nájomca sa zaväzuje bezodkladne potvrdiť prevzatie zariadenia na základe podkladov, ktoré nájomcovi zašle prenajímateľ.
4. Na prácu s prenajatým zariadením budú mať oprávnenie len zaškolení pracovníci. Iným osobám nájomca nesmie dovoliť manipuláciu so zariadením.

III. PREVÁDZKOVANIE ZARIADENIA POČAS NÁJMU

1. Nájomca je oprávnený užívať zariadenie počas doby stanovenej v zmluve. Ponechanie si zariadenia odo dňa ukončenia nájmu podľa zmluvy do času skutočného odovzdania zariadenia prenajímateľovi je považované za neoprávnené užívanie zariadenia. Prenajímateľ má za čas neoprávneného užívania zariadenia voči nájomcovi pre porušenie povinnosti nájomcu podľa čl. VIII bod 1 prvá veta týchto podmienok právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške dennej sadzby nájmu určenej podľa zmluvy zvýšenej o sumu vo výške 20% z hodnoty tejto sadzby nájmu za každý deň neoprávneného užívania zariadenia. Zmluvná pokuta podľa predchádzajúcej vety je splatná v deň nasledujúci po dni, za ktorý na ňu vzniklo právo.
2. Nájomca sa môže s prenajímateľom dohodnúť na predĺžení dojednanej doby. O predĺžení musí požiadať písomne pred uplynutím dohodnutého termínu formou riadne podpísaného tlačiva označeného ako číslovaný dodatok k zmluve. Dohoda o predĺžení je platná po odsúhlasení prenajímateľom.
3. Nájomca nemôže bez súhlasu prenajímateľa vykonávať žiadne zásahy do konštrukcie zariadenia. Prenajaté zariadenie môže používať výhradne na účely a na miestach, pre ktoré je svojím charakterom určené. Na zariadení nesmie montovať ani používať prídavné zariadenia iných výrobcov, taktiež nesmie používať zariadenia ktoré neboli zapožičané so zariadením alebo schválené prenajímateľom.
4. Nájomca je povinný počas nájmu zaznamenávať denné údaje o prevádzke zariadenia do prevádzkového denníka stroja. Medzi zapisované údaje patria najmä zoznam osôb oprávnených zariadenie obsluhovať, záznamy z odovzdania a prevzatia zariadenia pri striedaní zmien, záznamy o čistení, mazaní, prehliadkach a údržbách zariadenia, záznamy o poruchách a ich odstránení, popis výmeny a dopĺňovania oleja, všetky práce technika prenajímateľa a kontroly prenajímateľa na mieste

nasadenia zariadenia.

5. Nájomca zodpovedá, že zariadenie bude obsluhovať obsluha s príslušným a platným strojníckym preukazom, zaškolená s obsluhou, s návodom na obsluhu a údržbu zariadenia a jeho prídavnými zariadeniami.

IV. ÚDRŽBA A OPRAVY

1. Nájomca je povinný v určených termínoch, uvedených v odovzdávacom - preberacom protokole a daných celkovým počtom odpracovaných motohodín oznámiť prenajímateľovi nutnosť vykonania pravidelnej kontrolnej prehliadky a plánovanej údržby zariadenia. Očistené zariadenie bude pristavené na náklady nájomcu na vopred dohovorennom spevnenom stanovisku. Pravidelná kontrolná prehliadka je súčasťou ceny za nájom.

2. V prípade poškodenia plomby, počítadla motohodín alebo inej chyby je nájomca povinný poruchu neodkladne nahlásiť prenajímateľovi a pristaviť zariadenie na prístupné miesto na vykonanie opravy či zaplombovanie.

3. Pri poškodení alebo nadmernom znečistení interiéru zariadenia, ktoré nezodpovedá bežnému užívaniu bude prenajímateľ požadovať úhradu nákladov spojených s opravou, čistením alebo dezinfekciou, a to v plnom rozsahu.

4. Nájomca je povinný okamžite nahlásiť prípadnú poruchu zariadenia na príslušnej kontaktnej adrese prenajímateľa a na požiadanie je povinný telefonické nahlásenie potvrdiť v písomnej forme (fax, e-mail) s uvedením stručného popisu poruchy.

5. Podľa charakteru vzniku poruchy, miery zavinenia nájomcom a ďalších hľadísk vhodných na zváženie prípadu, prenajímateľ prípadne odpustí od požiadavky úhrady mesačnej splátky nájomného nájomcom za obdobie nefunkčnosti zariadenia pre poruchu. Toto obdobie bude započítané do celkovej doby nájmu zariadenia uvedenej v zmluve, alebo môže dôjsť k inej dohode zmluvných strán (napr. predĺženie doby nájmu).

6. Počas nájmu je nájomca povinný vykonávať všetky bežné úkony údržby stanovené v návode na obsluhu a údržbu zariadenia a presne dodržiavať ich stanovené lehoty. V prípade, že nájomca nedodrží predpísané úkony pravidelnej údržby a obsluhy zariadenia, prenajímateľ môže pred uplynutím dohodnutej doby užívania zariadenia odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy vykoná prenajímateľ doručením písomného rozhodnutia zaslaného na adresu nájomcu. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomnosti nájomcovi, týmto dňom súčasne zmluva zaniká. V prípade pochybností platí, že odstúpenie bolo nájomcovi doručené 5. dňa po tom, ako bolo podané na pošte.

V. POISTENIE ZARIADENIA

1. Prenajímateľ vyhlasuje, že zariadenie je pre jeho potreby poistené.

2. Zariadenie je poistené majetkovým poistením s dobrým lokálnym štandardom.

3. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené nedodržaním technických podmienok a prevádzkových noriem zariadenia nájomcom, porušením zákazu manipulácie so zariadením neoprávnenými osobami a na vzniknuté straty každého druhu, vrátane ušlého zisku, pokút, mánk, strát vzniknutých z omeškania, nedodržaním dohodnutého výkonu a stratou trhu alebo kontraktu. Za všetky uvedené škody zodpovedá v plnej miere nájomca.

4. V priebehu prenájmu je nájomca povinný oznámiť prenajímateľovi akúkoľvek nehodu, stratu alebo škodu, ktorá nastala v súvislosti alebo následkom používania zariadenia alebo z inej príčiny a to bezodkladne po ich zistení. Tieto informácie vrátane fotodokumentácie musia byť prenajímateľovi potvrdené do 24 hodín po zistení a následne sa zmluvné strany zaväzujú spísať Záznam o škode vzniknutej na prenajatom zariadení.

5. V prípade, že nájomca spôsobí škodovú poistnú udalosť týkajúcu sa zariadenia podliehajúcu poisteniu, je nájomca povinný do 7 dní od obdržania písomnej výzvy prenajímateľa zaplatiť prenajímateľovi rozdiel medzi skutočnou škodou vzniknutou na zariadení a priznaným plnením poisťovne, a medzi poisťovňou a prenajímateľom dohodnutú „spoluúčasť“ vo výške 2.500,- EUR bez DPH. Všetky škody spôsobené nájomcom do výšky 2.500,- EUR bez DPH je nájomca povinný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete uhradiť prenajímateľovi v plnej výške.

VI. VŠEOBECNÉ ZABEZPEČENIE A OCHRANA PREDMETU NÁJMU

1. V prípade prenájmu príslušenstva montovateľného na zariadenie (napr. hydraulické kladivá, lopaty, frézy, zametacie zariadenia a pod.) je nájomca povinný zabezpečiť zariadenie proti odcudzeniu nasledovným spôsobom: Namontované príslušenstvo musí byť namontované podľa pokynov výrobcu na príslušnom stroji a tento musí byť zabezpečený nasledovným spôsobom: riadne uzamknuté zapalovanie, uzamknutá kabína stroja, aktivované zabezpečovacie zariadenie dodané výrobcom (ak je namontované). Nenamontované príslušenstvo a iné zariadenia strojov a strojných zariadení musí byť primerane mechanicky zabezpečené voči odcudzeniu (napr. zabezpečenie uzamknutou reťazou spojenou s pevným bodom a pod.) i počas prestávok pri pracovnej činnosti. Nenamontované príslušenstvo a iné zariadenia strojov a strojných zariadení (t.j. predmet poistenia) mimo pracovnej činnosti musí byť zabezpečené nasledovným spôsobom:

- ak je umiestnené v uzavretom a uzamknutom priestore:

aktivované zabezpečovacie zariadenie dodané výrobcom, primerané mechanické zabezpečenie (napr. zabezpečenie uzamknutou reťazou pevne spojenou s predmetom ukotveným k nosnému murivu alebo podlahe (základu), pričom vstupné dvere musia mať bezpečnostnú cylindrickú vložku zabraňujúcu vytlačeniu a bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky + pridaný ďalší zámok alebo bezpečnostnú závoru a musia byť oplechované. Presklené otvory musia byť zabezpečené bezpečnostnou fóliou alebo funkčnými mrežami;

- ak je umiestnené na otvorenom priestranstve :

aktivované zabezpečovacie zariadenie dodané výrobcom, primerané mechanické zabezpečenie (napr. zabezpečenie uzamknutou reťazou pevne spojenou s predmetom ukotveným k nosnému murivu alebo podlahe(základu), pričom plocha s poistenými strojmi a zariadeniami musí byť oplotená s uzamknutou bránou s trvalou strážnou fyzickou ochranou alebo strážnou službou. Za oplotenie sa považuje konštrukcia vysoká min. 1,80 m z dreva, betónu, tehál, keramických tvárnic, ocele alebo ich kombinácie, prefabrikovaných prvkov, ktorá slúži k ohraničeniu a zabezpečeniu odstavnej plochy.

2. V prípade prenájmu pojazdného stroja je nájomca povinný zabezpečiť ho pred krádežou nasledovne:

Pri opustení stroja je nájomca povinný stroj odstaviť:

- na oplotenom pozemku alebo
- v mieste pod stálym dohľadom alebo
- v uzamknutej garáži alebo
- na osvetlenom stráženom parkovisku

a súčasne pracovný stroj s vlastným zdrojom pohonu uzamknúť funkčnými zámkami na dverách.

3. V prípade prenájmu malej mechanizácie (hutniace dosky, kompresory, elektrocentrály a pod.) je nájomca povinný zabezpečiť zariadenia nasledovným spôsobom:

- ak je umiestnená v uzavretom a uzamknutom priestore:

riadne uzamknuté zapalovanie, aktivované zabezpečovacie zariadenie dodané výrobcom, mechanické zabezpečenie (napr. zabezpečenie uzamknutou reťazou, pevné spojenie so základom a pod.) pričom vstupné dvere musia mať bezpečnostnú cylindrickú vložku zabráňujúcu vytlačeniu a bezpečnostný štít zabráňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky + pridaný ďalší zámok alebo bezpečnostnú závoru a musia byť oplechované. Presklené otvory musia byť zabezpečené bezpečnostnou fóliou alebo funkčnými mrežami;

- ak je umiestnená na otvorenom priestranstve:

riadne uzamknuté zapalovanie, uzamknutá kabína stroja, aktivované zabezpečovacie zariadenie dodané výrobcom, mechanické zabezpečenie (napr. zabezpečenie uzamknutou reťazou, pevné spojenie so základom a pod.) pričom plocha s odstavenými strojmi a zariadeniami musí byť oplotená s uzamknutou bránou s trvalou strážnou fyzickou ochranou alebo strážnou službou. Za oplotenie sa považuje konštrukcia vysoká min. 1,80 m z dreva, betónu, tehál, keramických tvárnic, ocele alebo ich kombinácie, prefabrikovaných prvkov, ktorá slúži k ohraničeniu a zabezpečeniu odstavnej plochy.

VII. NÁJOMNÉ A JEHO ÚHRADA

1. Cena nájmu za prenájom zariadenia je dohodnutá v zmluve. K cene nájmu určenej v zmluve prenajímateľ účtuje daň z pridanej hodnoty platnú v čase uzavretia zmluvy.

2. Nájomné obsahuje aj cenu za odovzdanie a predvedenie zariadenia, zaškolenie obsluhy, výmeny olejových náplní v pravidelných intervaloch a poistenie zariadenia.

3. Nájomné neobsahuje náklady na pohonné hmoty (PHM) ani náklady prenajímateľa na prepravu zariadenia a jeho servisných technikov z jeho pobočky na pracovisko nájomcu a späť.

4. Ak nie je dohodnuté inak, uhradí nájomca pri prevzatí zariadenia prenajímateľovi depozit vo výške do 30% z hodnoty zariadenia podľa typu zariadenia (nepriamo úmerne k cene zariadenia) ako finančnú zábezpeku za poškodenie zariadenia nad rámec bežného opotrebenia, ku ktorému môže dôjsť počas nájmu. Depozit sa neúročí. Po skončení nájmu účastníci zmluvy zaznamenajú v protokole stav zariadenia pri jeho vrátení a dohodnú rozsah náhrady za jeho poškodenie. Ak nájomca vráti zariadenie prenajímateľovi nepoškodené, prenajímateľ vráti nájomcovi depozit do 16 dní od prevzatia zariadenia. Nájomca súhlasí, že ním uložený depozit môže byť prenajímateľom použitý po ukončení nájmu alebo po vrátení zariadenia (podľa toho, čo nastane neskôr) na úhradu prípadných nedoplatkov na nájomnom alebo škôd spôsobených nájomcom na prenajatom zariadení, ako aj iných pohľadávok prenajímateľa.

5. Nájomné sa vypočítava podľa skutočnej doby nájmu zariadenia. Doba nájmu sa počíta podľa kalendárnych dní, ak nie je dohodnuté inak. Zvýhodnené nájomné sa uznáva, ak nájomca dodrží podmienky zmluvy. Pri skrátení doby zmluvného prenájmu je nájomca povinný uhradiť nájomné podľa zodpovedajúcej časovej sadzby (napr. pri skrátení mesačného nájmu sa nájom počíta ako týždenný + denný).

6. Nájomné je splatné v lehote do 14 dní odo dňa začatia nájmu, ak v zmluve nie je dohodnuté inak.

7. V prípade omeškania úhrad nájomcu s platbou nájomného alebo inej prenajímateľom fakturované čiastky, napr. za opravy, údržbu zariadenia, nadlimitné Mth je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. V prípade omeškania úhrad nájomcu má prenajímateľ právo okamžite jednostranne odstúpiť od zmluvy a odobrať nájomcovi prenájaté zariadenie.

VIII. UKONČENIE NÁJMU

1. Za ukončenie nájmu je považovaný deň uvedený v zmluve. Pri ukončení nájmu je nájomca povinný odovzdať zariadenie prenajímateľovi vzájomným podpísaním protokolu o prevzatí zariadenia a vysporiadať všetky pohľadávky prenajímateľa.

2. Nájomca je povinný požiadané zariadenie vrátiť s rovnakým stavom PHM v nádrži s akým zariadenie prevzal do prenájmu ako aj v rovnakom technickom stave (okrem primeraného opotrebenia) v lehote, mieste a čase dojednanom v zmluve. Primerané opotrebenie neznamená zhoršenie stavu zariadenia zavinené nesprávnou manipuláciou alebo nedodržaním predpísanej údržby.

IX. ZODPOVEDNOSŤ NÁJOMCU

1. Nájomca sa zaväzuje, že v priebehu nájmu neodovzdá zariadenie do prenájmu inej osobe, nezaťažuje ho zmluvným záložným právom a ani akoukoľvek inou ťarchou alebo akýmkoľvek právom tretích osôb. Zariadenie nesmie nájomca nikomu ani bezplatne požičať a nesmie ho dať do zálohy. Nájomca nesie plnú zodpovednosť za eventuálne vzniknuté straty z tohto dôvodu. Porušenie tejto povinnosti zakladá prenajímateľovi právo na odstúpenie od zmluvy.

2. Nájomca je povinný chrániť prenájaté zariadenie pred poškodením, stratou alebo zničením.

3. Nájomca je zodpovedný za stratu, škodu alebo zničenie zariadenia, okrem prípadov vylučujúcich zodpovednosť v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

4. Akékoľvek straty nájomcu podľa vyššie uvedených bodov neovplyvňujú záväzok nájomcu uhradiť nájomné.

5. Nájomca nesmie zložiť ani zakryť identifikačné znaky výrobcu zariadenia ani prenajímateľa, umiestnené na zariadení.

6. Vzhľadom k skutočnosti, že prenajímateľ odovzdáva nájomcovi majetkové hodnoty značného rozsahu (zariadenia), nájomca

Všeobecné podmienky prenájmu stroja

verzia 2024-05-28

Číslo zmluvy: ZZA26000604

súhlasí so spracovaním osobných údajov nájomcu v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, kópia občianskeho preukazu a evidenčné číslo vozidla, ktoré nájomca použije na prepravu zariadenia z prevádzky prenajímateľa. Nájomca sa zároveň zaväzuje, že zabezpečí súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v predchádzajúcej vete od osoby, ktorá preberá zariadenie od prenajímateľa v prípade, ak zariadenie nepreberá samotný nájomca a oboznámi osobu, ktorá prevzala záväzok na prevzatie zariadenia s týmito Všeobecnými podmienkami prenájmu stroja. V prípade, že nájomca súhlas so spracovaním osobných údajov podľa predchádzajúcej vety nezabezpečí, prenajímateľ si vyhradzuje právo zariadenie nájomcovi alebo tretej osobe neodovzdať. Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť prenajímateľovi zmeny osôb oprávnených prebrať alebo odovzdať zariadenie – za tým účelom postačuje písomné oznámenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene nájomcu; ak sa zavedie medzi stranami taká prax, môže byť oznámenie doručené aj ako zoskenovaná príloha e-mailu alebo priamo ako správa elektronickej pošty (e-mail). V prípadoch popísaných v predchádzajúcej vete sa dodatok k zmluve nevyhotovuje a k zmene zmluvy dôjde (ipso facto) doručením oznámenia prenajímateľovi.

X. ZODPOVEDNOSŤ PRENÁJIMATEĽA

1. Prenajímateľ nie je zodpovedný za škodu, stratu alebo zničenie zariadenia prenajatého nájomcovi. Nie je zodpovedný ani za následky alebo nepriame straty a škody, vrátane straty ziskov i keď vznikli následkom alebo v súvislosti s nájmom a používaním zariadenia. Priamo nezodpovedá sa dosiahnutie výkonnostných parametrov zariadenia, prípadné skryté chyby materiálu ani za dielenské spracovanie zariadenia.
2. Prenajímateľ nie je povinný poskytnúť náhradu za obdobie, v ktorom nemôže nájomca zariadenie používať (s výnimkou podľa čl. IV bodu 5).

XI. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné podmienky platia pre všetky zmluvné prípady nájmu zariadení prenajímateľa.
2. Ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných podmienok.
3. Akékoľvek zmeny Všeobecných podmienok prenájmu musia byť vyhotovené v písomnej forme a potvrdenie oboma zmluvnými stranami.
4. Nájomca bez výhrady súhlasí s tým, aby prenajímateľ o ňom, resp. o jeho štatutárnych zástupcoch, alebo iných splnomocnených osobách oprávnených za neho konať získaval, zhromažďoval a zaznamenával osobné údaje získané v súvislosti s uzatvorením a plnením tejto zmluvy, poskytoval tieto osobné údaje iným osobám len v súvislosti s uplatňovaním svojich práv vyplývajúcich z tejto zmluvy (právnemu zástupcovi a súdu). Osobnými údajmi sa pre účely tejto zmluvy rozumie meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania, IČO nájomcu - fyzickej osoby, u nájomcu - právnickej osoby meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko a funkcia osôb oprávnených konať za nájomcu. Nájomca súhlasí s tým, že prenajímateľ takto zhromaždené a spracované údaje bude ďalej uchovávať aj po skončení nájomnej zmluvy.
5. Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní Stálemu rozhodcovskému súdu v Banskej Bystrici zriadenému pri záujmovom združení právnických osôb Stály Rozhodcovský súd Banská Bystrica, so sídlom Horná 13, Banská Bystrica, IČO: 45744718, podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Zmluvné strany sa zároveň dohodli že v rozhodcovskom konaní bude rozhodovať jediný rozhodca. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriaďa s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné.

XII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A INÝCH DÁT

1. Zmluva medzi nájomcom a prenajímateľom predstavuje právny dôvod na zhromažďovanie, uchovávanie a spracovanie osobných údajov zo strany prenajímateľa v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov č. 2016/679 (GDPR). Zmluva medzi nájomcom a prenajímateľom predstavuje právny dôvod na zhromažďovanie, uchovávanie a spracovanie osobných údajov nájomcu zo strany prenajímateľa v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Osobné údaje o nájomcovi sú spracovávané v rozsahu nevyhnutnom na účel plnenia zo zmluvy uzatvorenej medzi nájomcom a prenajímateľom. Informácie o ochrane osobných údajov je možné nájsť na webových stránkach prenajímateľa: www.zeppelin.sk.
3. Prenajímateľ v záujme skvalitnenia svojich služieb vykonáva prieskumy spokojnosti so službami prenajímateľa a monitoruje prevádzku a pohyb zariadenia prostredníctvom technológie na diaľkový monitoring stroja. Výsledky prieskumu a monitoringu sú využívané prenajímateľom a spoločne s názvom obchodnej spoločnosti, kontaktnou osobou a adresou sú odovzdávané spoločnosti Caterpillar Inc. (CAT) v USA.

Prenajímateľ
Zeppelin SK s.r.o.
Kolenčík Iva

Zeppelin SK s.r.o.
Zelenská cesta 14605160
014 01 Banská Bystrica - Kralove
IČO: 31579710
IČ DPH: SK2020460079

Nájomca:
Obec Horný Vadičov
Mgr. Slivková Viera I.e

